

LE PLESSIS-ROBINSON, le 23 Décembre 2025

CITYCEO

41 Avenue du Général Leclerc
92350 LE PLESSIS-ROBINSON

V. Réf : 502

N. Réf :

Code d'accès : BH01504

Mot de passe :

**SCI LE GRAND
CHEZ LES PETITES CANAILLES
M TONDELLI
36 rue Pierret
92200 NEUILLY SUR SEINE**

Courrier recommandé avec A.R.

NOTIFICATION ASSEMBLEE GENERALE
RESIDENCE SDC RUE HOUDAN

Monsieur

En notre qualité de Syndic de votre Copropriété, nous avons l'honneur de vous notifier le procès verbal des résolutions votées lors de l'Assemblée Générale qui s'est tenue le **Jeu**di 18 Décembre 2025 à 17h 30, **Cabinet Citycéo - 41 ave du Général Leclerc - 92350 Le Plessis Robinson.**

Nous vous souhaitons bonne réception de la présente et vous prions de croire, Monsieur, en l'assurance de nos meilleurs sentiments.

Le Syndic

Extrait article 42 de la loi du 10 juillet 1965 :

Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des Assemblées Générales doivent à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'Assemblée Générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'Assemblée Générale en application des articles 25 et 26 est suspendu jusqu'à l'expiration mentionnée à la première phrase du présent alinéa ».

Le montant de l'amende civile dont est redevable, en application de l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive est de 152,45 Euros à 3.048,98 Euros lorsque cette action a pour objet de contester une décision d'une assemblée générale concernant les travaux mentionnés au c) de l'article 26 (... de la Loi de 1965).



CITYCÉO
SYNDIC DE COPROPRIÉTÉS

CITYCEO
41 Avenue du Général Leclerc
92350 LE PLESSIS-ROBINSON

LE PLESSIS-ROBINSON, le 22 décembre 2025

**PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE
GENERALE Ordinaire**

Copropriété : (00202) **SDC RUE HOUDAN**
146-148 rue Houdan
92330 SCEAUX

N° AG : 6

Les copropriétaires de la copropriété **SDC RUE HOUDAN** se sont réunis en assemblée générale ordinaire, sur convocation individuelle faites par le syndic avec accusé de réception, en date du 14 Novembre 2025, le **jeudi 18 décembre 2025 à 17 heures 30.**

Il est constaté, d'après la feuille de présence certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, que :

SONT PRESENTS :

SCI DEVINCE - C/O M ou MME SAINGOLET (956), Mr & Mme GHERABI / KIES (838), SCI KARLA (941), Mr & Mme MAROIS / GONNET (980), M. SPORTIELLO (941)

Nombre de présents :	5 / 12
Tantièmes présents :	4 656 / 10 000

SONT REPRESENTES :

Mr DUPONT MICHEL (941) représenté par Mr & Mme GHERABI / KIES, SCI LE GRAND (1 760) représenté par M LEROUX, Mme MAGNELLI / DUBUC (835) représenté par SCI DEVINCE - C/O M ou MME SAINGOLET

Nombre de représentés :	3 / 12
Tantièmes représentés :	3 536 / 10 000

VOTENT PAR CORRESPONDANCE :

Mme COLAS (835)

Nombre de votant par correspondance :	1 / 12
Tantièmes votant par correspondance :	835 / 10 000

NOMBRE TOTAL :	9 / 12
TANTIEMES TOTAL :	9 027 / 10 000

SONT ABSENTS :

Indivis. DURON (15), Mme GOLDSCHILD (835), Mme SOUKSI (123)

Nombre d'absents : 3
Tantièmes absents : 973 / 10 000

NOMBRE COPROPRIETE : 12 / 12
TANTIEMES COPROPRIETE : 10 000 / 10 000

Le quorum étant atteint, l'assemblée peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. **NOMINATION DES MEMBRES DU BUREAU**
 - 1.1 Nomination du président de séance
 - 1.2 Nomination d'un scrutateur de séance
 - 1.3 Nomination d'un second scrutateur de séance
 - 1.4 Nomination du secrétaire de séance
2. **RAPPORT DU CONSEIL SYNDICAL SUR L'EXECUTION DE SA MISSION**
3. **APPROBATION DES COMPTES POUR L'EXERCICE DU 01/07/2024 AU 30/06/2025**
4. **NOMINATION DU SYNDIC, ET MANDAT A DONNER AU PRESIDENT DE SEANCE POUR SIGNER LE CONTRAT DE SYNDIC**
 - 4.1 Nomination du syndic
 - 4.2 Les honoraires de gestion
 - 4.3 Mandat à donner au président de séance pour signer le contrat de syndic
5. **MODALITES DE CONSULTATION DES PIECES JUSTIFICATIVES DE CHARGES**
6. **AJUSTEMENT EVENTUEL OU CONFIRMATION DU BUDGET DE L'EXERCICE DU 01/07/2025 AU 30/06/2026**
7. **APPROBATION DU BUDGET DE L'EXERCICE DU 01/07/2026 AU 30/06/2027**
8. **LA COTISATION DU FONDS DE TRAVAUX ALUR OBLIGATOIRE PREVU A L'ARTICLE 14-2 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965**
 - 8.1 Ajustement éventuel ou confirmation de la cotisation du fonds travaux ALUR à plus de 5% pour l'année N+1
 - 8.2 Cotisation du fonds travaux ALUR à plus de 5% pour l'année N+2
9. **ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL**
 - 9.1 Nomination en tant que membre du Conseil Syndical
 - 9.2 Nomination en tant que membre du Conseil Syndical
 - 9.3 Nomination en tant que membre du Conseil Syndical
 - 9.4 Nomination en tant que membre du Conseil Syndical
10. **DISPENSE AU CONSEIL SYNDICAL DE PROCEDER A LA MISE EN CONCURRENCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT DE SYNDIC**
11. **FIXATION DU MONTANT DES MARCHES A PARTIR DUQUEL LA CONSULTATION DE L'ASSEMBLEE EST RENDUE OBLIGATOIRE**
12. **FIXATION DU MONTANT DES MARCHES OU CONTRATS A PARTIR DUQUEL LA CONSULTATION DU CONSEIL SYNDICAL EST RENDUE OBLIGATOIRE**
13. **FIXATION DU MONTANT DES MARCHES ET CONTRATS A PARTIR DUQUEL LA MISE EN CONCURRENCE EST RENDUE OBLIGATOIRE**
14. **AUTORISATION A DONNER A TOUS LES COPROPRIETAIRES POUR L'INSTALLATION D'UN STORE BANNE SUR LA FACADE SUD**
15. **A LA DEMANDE DE LA SCI LE GRAND MISE A DISPOSITION DE 50 M2 DE JARDIN**
16. **DEMANDE RECTIFICATION DE LA CLÉ DE RÉPARTITION DES CHARGES DE LA SCI LEGRAND**
17. **RAPPEL AU RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ A LA DEMANDE DE LA SCI LEGRAND**
18. **APPROBATION ET PUBLICATION DU MODIFICATIF DU RCP CONCERNANT LA CREATION DES LOT N°50 et N°51**
 - 18.1 Le vote de l'approbation et publication du modificatif
 - 18.2 Nomination étude THOMAS LESELLIER - NOTAIRE ASSOCIE
 - 18.3 Tarification de la publication par l'étude THOMAS LESELLIER - NOTAIRE ASSOCIE
 - 18.4 Mandat à donner au syndic pour faire le nécessaire dans le cadre de la publication du Modificatif
19. **VENTE DES LOTS 50 et 51**

- 19.1 Principe de la vente des lots
- 19.2 Fixation du prix de la vente des lots
- 19.3 Mandat à donner au cabinet CITYCEO pour signer la vente chez le notaire.
- 19.4 La destination des fonds
- 20. REFECTION DE L'ETANCHEITE TERRASSE NORD DE M ET MME MAROIS
 - 20.1 Le vote des travaux
 - 20.2 Le choix de l'entreprise
 - BAT-ETANCHE HORS OPTION
 - BATETANCHE OPTION GRES CERAME
 - BATETANCHE OPTION ECHAFAUDAGE
 - MAIGNE ETANCHEITE HORS OPTION
 - MAIGNE ETANCHEITE OPTION 2-2
 - MAIGNE ETANCHEITE OPTION 3-1
 - 20.3 Réalisation du DAAT
 - HOMEDIAG
 - 20.4 Souscription à une MISSION SPS
 - BARA
 - 20.5 Souscription à une DOMMAGE OUVRAGE
 - ODEALIM
 - 20.6 La délégation au Conseil Syndical
 - 20.7 Honoraires syndic
 - 20.8 Modalités de financement
- 21. POINT D'INFORMATION SUR LES VOLETS EN BOIS
- 22. POINT D'INFORMATION SUR L'ENTRETIEN DES BALCONS AU 1ER et 2EME ETAGES
- 23. POINT D'INFORMATION DTG
- 24. AUTORISATION PERMANENTE ACCORDEE A LA POLICE OU A LA GENDARMERIE DE PENETRER DANS LES PARTIES COMMUNES
- 25. AUDIT DANS LE CADRE DE LA MISE EN CONFORMITE DU REGLEMENT DE COPROPRIETE
 - 25.1 Le vote de l'étude
 - 25.2 Les modalités de financement
- 26. QUESTIONS, SANS VOTE, D'ACTUALITE DE LA COPROPRIETE

1. NOMINATION DES MEMBRES DU BUREAU

Clé de répartition : CHARGES COMMUNES GENERALES (10 000).

1.1 Nomination du président de séance

L'assemblée, après en avoir délibéré, nomme en qualité de président de séance : **M MAROIS.**

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 24 étant atteinte.

L'assemblée, après en avoir délibéré, nomme en qualité de scrutateur: **MATTALI.**

Pour : l'unanimité soit 9 / 9 copropriétaires représentant 9 027 / 9 027 tantièmes.
Contre : néant
Abstention : néant
Défaillant : néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 24 étant atteinte.

1.3 Nomination d'un second scrutateur de séance
(article 24)

L'assemblée, après en avoir délibéré, nomme en qualité de scrutateur : **MME GHERABI.**

Pour : l'unanimité soit 9 / 9 copropriétaires représentant 9 027 / 9 027 tantièmes.
Contre : néant
Abstention : néant
Défaillant : néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 24 étant atteinte.

1.4 Nomination du secrétaire de séance
(article 24)

L'assemblée, après en avoir délibéré, nomme en qualité de secrétaire de séance : **Corinne LURBE**
représentant le cabinet CITYCEO.

Pour : l'unanimité soit 9 / 9 copropriétaires représentant 9 027 / 9 027 tantièmes.
Contre : néant
Abstention : néant
Défaillant : néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 24 étant atteinte.

2. RAPPORT DU CONSEIL SYNDICAL SUR L'EXECUTION DE SA MISSION
(Sans vote)

L'assemblée générale prend acte du rapport relatant les activités du Conseil Syndical de l'année écoulée.

3. APPROBATION DES COMPTES POUR L'EXERCICE DU 01/07/2024 AU 30/06/2025

(article 24)

Clé de répartition : CHARGES COMMUNES GENERALES (10 000).

Présents et représentés : 9 copropriétaires représentant 9 027 tantièmes.

L'assemblée, après en avoir délibéré, connaissance prise des documents notifiés mentionnés ci-dessus et de l'avis du conseil syndical, approuve les comptes, dans leur intégralité et sans réserve, présentés par le syndic pour l'exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025 arrêtés au 30/06/2025 à la somme de **68 964,84 euros TTC.**

Pour : l'unanimité soit 9 / 9 copropriétaires représentant 9 027 / 9 027 tantièmes.
Contre : néant
Abstention : néant
Défaillant : néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 24 étant atteinte.

4. NOMINATION DU SYNDIC, ET MANDAT A DONNER AU PRESIDENT DE SEANCE POUR SIGNER LE CONTRAT DE SYNDIC

(article 25.1)

Clé de répartition : CHARGES COMMUNES GENERALES (10 000).

Présents et représentés : 9 copropriétaires représentant 9 027 tantièmes.

4.1 Nomination du syndic

(article 25.1)

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, nomme le Cabinet CITYCEO, en qualité de syndic, pour une durée de **12 mois**, qui commencera le **19/12/2025** pour se terminer le **31/12/2026** (il est précisé que le contrat pourra être résilié par anticipation, sans que puissent être réclamées des indemnités au syndicat, dans le cas où l'Assemblée se tiendrait à moins de 3 mois de la date de fin du mandat du syndic).

<u>Pour :</u>	l'unanimité soit 9 / 12 copropriétaires représentant 9 027 / 10 000 tantièmes.
<u>Contre :</u>	néant
<u>Abstention :</u>	néant
<u>Défaillant :</u>	néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 25.1 étant atteinte.

4.2 Les honoraires de gestion

(article 25.1)

Les honoraires annuels de gestion courante sont fixés à la somme de 4 833,34 euros HT,
Soit 4 900 euros TTC.

L'Assemblée Générale approuve le contrat de syndic joint à la convocation qui définit la mission générale, les honoraires, ainsi que les clauses et les conditions particulières et individuelles.

<u>Pour :</u>	l'unanimité soit 9 / 12 copropriétaires représentant 9 027 / 10 000 tantièmes.
<u>Contre :</u>	néant
<u>Abstention :</u>	néant
<u>Défaillant :</u>	néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 25.1 étant atteinte.

4.3 Mandat à donner au président de séance pour signer le contrat de syndic

(article 25.1)

L'Assemblée Générale mandate le Président de séance **M. MAROIS** pour signer le contrat de syndic.

<u>Pour :</u>	l'unanimité soit 9 / 12 copropriétaires représentant 9 027 / 10 000 tantièmes.
<u>Contre :</u>	néant
<u>Abstention :</u>	néant
<u>Défaillant :</u>	néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 25.1 étant atteinte.

5. MODALITES DE CONSULTATION DES PIECES JUSTIFICATIVES DE CHARGES

(Sans vote)

L'assemblée générale confirme, conformément à l'article 18.1 de la loi du 10 juillet 1965, que les comptes peuvent être vérifiés par tous les copropriétaires le **mercredi** (jour ouvré) qui précède l'assemblée générale ou sur rendez-vous au bureau du syndic.

6. AJUSTEMENT EVENTUEL OU CONFIRMATION DU BUDGET DE L'EXERCICE DU 01/07/2025 AU 30/06/2026

(article 24)

Clé de répartition : CHARGES COMMUNES GENERALES (10 000).

Présents et représentés : 9 copropriétaires représentant 9 027 tantièmes.

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du budget voté pour l'exercice en cours et des dépenses réelles de l'exercice du 01/07/2025 au 30/06/2026, et après en avoir délibéré, ajuste ou confirme le budget prévisionnel à la somme de **73 000,00 euros**.

Les provisions, égales au quart du budget voté, seront exigibles :

- Le 01/07/2025 pour un montant de 18 250,00 €
- Le 01/10/2025 pour un montant de 18 250,00 €
- Le 01/01/2026 pour un montant de 18 250,00 €
- Le 01/04/2026 pour un montant de 18 250,00 €

Il est rappelé à tous les copropriétaires que les appels de provisions émis par le syndic pour faire face aux dépenses de gestion courante, dans la limite du budget ci-dessus adopté, sont exigibles le premier jour de chaque trimestre civil, soit les 1^{ER} janvier, avril, juillet et octobre (Article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965).

<u>Pour :</u>	l'unanimité soit 9 / 9 copropriétaires représentant 9 027 / 9 027 tantièmes.
<u>Contre :</u>	néant
<u>Abstention :</u>	néant
<u>Défaillant :</u>	néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 24 étant atteinte.

7. APPROBATION DU BUDGET DE L'EXERCICE DU 01/07/2026 AU 30/06/2027

(article 24)

Clé de répartition : CHARGES COMMUNES GENERALES (10 000).

Présents et représentés : 9 copropriétaires représentant 9 027 tantièmes.

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, arrête le budget prévisionnel de l'exercice du 01/07/2026 au 30/06/2027 à la somme de **73 000,00 euros** qui sera éventuellement ajusté à l'occasion de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice du 01/07/2025 au 30/06/2026 pour tenir compte des charges enregistrées.

L'assemblée générale autorise le syndic à mettre en recouvrement les avis de l'exercice du 01/07/2026 au 30/06/2027 sur ces bases, qui seront appelés :

- Le 01/07/2026 pour un montant de 18 250,00 €
- Le 01/10/2026 pour un montant de 18 250,00 €
- Le 01/01/2027 pour un montant de 18 250,00 €
- Le 01/04/2027 pour un montant de 18 250,00 €

Il est rappelé à tous les copropriétaires que les appels de provisions émis par le syndic pour faire face aux dépenses de gestion courante, dans la limite du budget ci-dessus adopté, sont exigibles le premier jour de chaque trimestre civil, soit les 1^{ER} janvier, avril, juillet et octobre (Article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965).

<u>Pour :</u>	l'unanimité soit 9 / 9 copropriétaires représentant 9 027 / 9 027 tantièmes.
<u>Contre :</u>	néant
<u>Abstention :</u>	néant
<u>Défaillant :</u>	néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 24 étant atteinte.

8. LA COTISATION DU FONDS DE TRAVAUX ALUR OBLIGATOIRE PREVU A L'ARTICLE 14-2 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965

(article 25.1)

Clé de répartition : CHARGES COMMUNES GENERALES (10 000).

Présents et représentés : 9 copropriétaires représentant 9 027 tantièmes.

Depuis, le 1er janvier 2017, le législateur a imposé aux syndicats des copropriétaires à destination totale ou partielle d'habitation, la constitution d'un fonds de travaux (article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi du 24 mars 2014).

Le fonds de travaux sera alimenté par une cotisation annuelle dont le montant ne peut être inférieur à 5% du montant du budget prévisionnel.

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, a apporté des modifications au dispositif des fonds de travaux instauré par la loi ALUR. Elle a repoussé l'obligation de constitution du fonds à 10 ans après l'achèvement de l'immeuble (contre 5 ans auparavant), et elle a lié le montant de la cotisation annuelle aux travaux prévus dans le plan pluriannuel de travaux.

Dans ce cas, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à :

2,5 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté, (l'appel se fera en fonction de la clé de répartition des travaux)

5 % du budget prévisionnel (l'appel se fera en charges générales).

Cette somme sera appelée dans les mêmes conditions que les appels de provisions pour charges, et du fait de la parfaite simultanéité de l'exigibilité des sommes, les encaissements seront affectés prioritairement au fonds de travaux.

Les sommes versées au titre de fonds de travaux obligatoire sont attachées aux lots et restent définitivement acquises au syndicat des copropriétaires. En cas de vente d'un lot, le copropriétaire vendeur ne sera pas remboursé des sommes qu'il aura versées au titre du fonds de travaux.

Ces sommes seront déposées sur un second compte bancaire séparé et rémunéré, ouvert dans le même établissement bancaire que le compte « courant » de la copropriété, conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965. Les intérêts produits par ce compte seront définitivement acquis au syndicat.

Le nouveau dispositif combine le plan pluriannuel de travaux et le fonds de travaux. Il entre progressivement en vigueur selon la taille des copropriétés :

- au 1er janvier 2023 pour celles comprenant plus de 200 lots,*
- à partir du 1er janvier 2024 pour celles comprenant entre 51 et 200 lots,*
- et à partir du 1er janvier 2025 pour celles comprenant jusqu'à 50 lots.*

Ce fonds pourra être utilisé pour:

- les travaux prescrits dans le PPT ;*
- les travaux jugés urgents ;*

les travaux pour préserver l'immeuble, pour faire des économies d'énergie et pour garantir la sécurité ainsi que la santé des occupants de l'immeuble.

8.1 Ajustement éventuel ou confirmation de la cotisation du fonds travaux ALUR à plus de 5% pour l'année N+1
(article 25.1)

L'assemblée générale, conformément aux dispositions de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, et après en avoir délibéré, décide de porter à plus de 5 % du budget prévisionnel, le montant du fonds de travaux rendu obligatoire.

La somme annuelle de euros, sera appelée, selon la clé de répartition CHARGES COMMUNES GENERALES, en fois :

Pour : 2 / 12 copropriétaires représentant 1 776 / 10 000 tantièmes.
Mme COLAS (835), Mr DUPONT MICHEL (941)
Contre : 7 / 12 copropriétaires représentant 7 251 / 10 000 tantièmes.
Abstention : néant
Défaillant : néant

Cette résolution est **rejetée**, la majorité de l'Article 25.1 n'étant pas atteinte.

8.2 Cotisation du fonds travaux ALUR à plus de 5% pour l'année N+2
(article 25.1)

L'assemblée générale, conformément aux dispositions de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, et après en avoir délibéré, décide de porter à plus de 5 % du budget prévisionnel, le montant du fonds de travaux rendu obligatoire.

La somme annuelle de euros, sera appelée, selon la clé de répartition CHARGES COMMUNES GENERALES, en fois :

Pour : 1 / 12 copropriétaires représentant 941 / 10 000 tantièmes.
Mr DUPONT MICHEL (941)
Contre : 7 / 12 copropriétaires représentant 7 251 / 10 000 tantièmes.
Abstention : 1 / 12 copropriétaires représentant 835 / 10 000 tantièmes.
Mme COLAS (835)
Défaillant : néant

Cette résolution est **rejetée**, la majorité de l'Article 25.1 n'étant pas atteinte.

9. ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL

(article 25.1)

Clé de répartition : CHARGES COMMUNES GENERALES (10 000).

Présents et représentés : 9 copropriétaires représentant 9 027 tantièmes.

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, nomme individuellement au Conseil syndical, pour une durée d'un an et au plus tard jusqu'à l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice, les copropriétaires ci-après :

9.1 Nomination en tant que membre du Conseil Syndical

(article 25.1)

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, nomme M ATTALI en qualité de membre du Conseil Syndical.

Pour : l'unanimité soit 9 / 12 copropriétaires représentant 9 027 / 10 000 tantièmes.
Contre : néant
Abstention : néant
Défaillant : néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 25.1 étant atteinte.

9.2 Nomination en tant que membre du Conseil Syndical

(article 25.1)

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, nomme MME GHERABI en qualité de membre du Conseil Syndical.

<u>Pour :</u>	l'unanimité soit 9 / 12 copropriétaires représentant 9 027 / 10 000 tantièmes.
<u>Contre :</u>	néant
<u>Abstention :</u>	néant
<u>Défaillant :</u>	néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 25.1 étant atteinte.

9.3 Nomination en tant que membre du Conseil Syndical

(article 25.1)

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, nomme M MAROIS en qualité de membre du Conseil Syndical.

<u>Pour :</u>	l'unanimité soit 9 / 12 copropriétaires représentant 9 027 / 10 000 tantièmes.
<u>Contre :</u>	néant
<u>Abstention :</u>	néant
<u>Défaillant :</u>	néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 25.1 étant atteinte.

9.4 Nomination en tant que membre du Conseil Syndical

(article 25.1)

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, nomme M SPORTIELLO en qualité de membre du Conseil Syndical.

<u>Pour :</u>	l'unanimité soit 9 / 12 copropriétaires représentant 9 027 / 10 000 tantièmes.
<u>Contre :</u>	néant
<u>Abstention :</u>	néant
<u>Défaillant :</u>	néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 25.1 étant atteinte.

10. DISPENSE AU CONSEIL SYNDICAL DE PROCEDER A LA MISE EN CONCURRENCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT DE SYNDIC

(article 25.1)

Clé de répartition : CHARGES COMMUNES GENERALES (10 000).

Présents et représentés : 9 copropriétaires représentant 9 027 tantièmes.

Le législateur (article 21 de la loi du 10 juillet 1965) impose au Conseil Syndical de mettre en concurrence le contrat de syndic à chaque renouvellement.

Cette dispense permettra de soulager le Conseil Syndical, en l'autorisant à ne pas réaliser cette obligation imposée par la loi. Toutefois, un copropriétaire ou un membre du Conseil Syndical peut s'il le souhaite mettre en concurrence le syndic actuel.

L'Assemblée, après en avoir délibéré, dispense le Conseil Syndical de procéder à la mise en concurrence du contrat de syndic.

Pour : 8 / 12 copropriétaires représentant 8 192 / 10 000 tantièmes.
Contre : néant
Abstention : 1 / 12 copropriétaires représentant 835 / 10 000 tantièmes.
Mme COLAS (835)
Défaillant : néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 25.1 étant atteinte.

11. FIXATION DU MONTANT DES MARCHES A PARTIR DUQUEL LA CONSULTATION DE L'ASSEMBLEE EST RENDUE OBLIGATOIRE

(article 25.1)

Clé de répartition : CHARGES COMMUNES GENERALES (10 000).

Présents et représentés : 9 copropriétaires représentant 9 027 tantièmes.

Le législateur, par le biais de la loi ELAN, a élargi les attributions du Conseil Syndical, pour lui permettre de prendre en temps utile les mesures nécessaires afin d'assurer en toute circonstance le bon état d'entretien de l'immeuble, sans avoir à en référer au préalable à l'assemblée générale. Cette dernière délègue au Conseil Syndical tous pouvoirs à l'effet de passer tous contrats et marchés se rapportant aux travaux d'entretien courant des parties communes, des services et des éléments d'équipement de l'immeuble, sous réserve que le montant de chaque contrat ou marché ne dépasse pas la somme de **5 000 euros HT**.

Pour : l'unanimité soit 9 / 12 copropriétaires représentant 9 027 / 10 000 tantièmes.
Contre : néant
Abstention : néant
Défaillant : néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 25.1 étant atteinte.

12. FIXATION DU MONTANT DES MARCHES OU CONTRATS A PARTIR DUQUEL LA CONSULTATION DU CONSEIL SYNDICAL EST RENDUE OBLIGATOIRE

(article 25.1)

Clé de répartition : CHARGES COMMUNES GENERALES (10 000).

Présents et représentés : 9 copropriétaires représentant 9 027 tantièmes.

L'assemblée générale, après délibération, fixe le montant des marchés ou contrats à partir duquel la consultation du Conseil Syndical est rendue obligatoire à la somme de **1 euro HT**. (article 21 de la loi du 10 juillet 1965)

Pour : l'unanimité soit 9 / 12 copropriétaires représentant 9 027 / 10 000 tantièmes.
Contre : néant
Abstention : néant
Défaillant : néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 25.1 étant atteinte.

13. FIXATION DU MONTANT DES MARCHES ET CONTRATS A PARTIR DUQUEL LA MISE EN CONCURRENCE EST RENDUE OBLIGATOIRE

(article 25.1)

Clé de répartition : CHARGES COMMUNES GENERALES (10 000).

Présents et représentés : 9 copropriétaires représentant 9 027 tantièmes.

L'assemblée générale après délibération fixe le montant des marchés et contrats à partir duquel une mise en concurrence de plusieurs entreprises est rendue obligatoire, à l'exclusion des contrats à périodes et les interventions à caractère d'urgence ou conservatoire, est **2 000 euros HT**.

Pour : 8 / 12 copropriétaires représentant 8 192 / 10 000 tantièmes.
Contre : néant
Abstention : 1 / 12 copropriétaires représentant 835 / 10 000 tantièmes.
Mme COLAS (835)
Défaillant : néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 25.1 étant atteinte.

14. AUTORISATION A DONNER A TOUS LES COPROPRIETAIRES POUR L'INSTALLATION D'UN STORE BANNE SUR LA FACADE SUD

(article 25.1)

Clé de répartition : CHARGES COMMUNES GENERALES (10 000).

Présents et représentés : 9 copropriétaires représentant 9 027 tantièmes.

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, autorise tous les copropriétaires de la résidence ayant des appartements sur la façade Sud à effectuer à leurs frais l'installation d'un store banne sous réserve de :

- Se conformer à la réglementation en vigueur, et fournir au syndic toutes les autorisations administratives requises,
- Faire une déclaration préalable auprès de la Mairie,
- Faire effectuer les travaux, dans le respect des règles de l'art et à ses frais,
- Souscrire toute police d'assurance nécessaire à la couverture des risques aux tiers, au syndicat des copropriétaires et à l'ouvrage avec extension aux existants,
- Se conformer aux dispositions du règlement de copropriété,
- Se conformer à la couleur de toile qui serait choisi par le conseil syndical (couleur en harmonie avec les couleurs de l'immeuble),
- Se conformer à un système de fixation respectant les normes et les matériaux.

Le copropriétaire restera responsable vis à vis de la copropriété et des tiers de toutes les conséquences dommageables résultant de ces travaux.

En outre, la dite autorisation sera caduque si le bénéficiaire ne justifie pas au syndic, préalablement à l'exécution des dits travaux de la souscription de l'assurance, des autorisations administratives éventuellement nécessaires et de l'avis favorable au projet du conseil syndical.

Pour : l'unanimité soit 9 / 12 copropriétaires représentant 9 027 / 10 000 tantièmes.
Contre : néant
Abstention : néant
Défaillant : néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 25.1 étant atteinte.

15. A LA DEMANDE DE LA SCI LE GRAND MISE A DISPOSITION DE 50 M2 DE JARDIN

(article 25.1)

Clé de répartition : CHARGES COMMUNES GENERALES (10 000).

Présents et représentés : 9 copropriétaires représentant 9 027 tantièmes.

À la demande de la SCI Le Grand, copropriétaire du lot n°2 (local d'activité) selon courrier recommandé et dossier graphique joints à la convocation.

Les lot n°24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32 pris à bail par la société Sarl LPC SCEAUX (filiale de la SAS Les Petites Canailles) en vue d'y implanter une crèche disposent d'un accès direct sur le jardin commun de la copropriété.

La crèche souhaite utiliser 50 m² de jardin afin d'y créer un jardin d'enfants avec un accès depuis le local pris à bail.

Il est proposé à l'Assemblée Générale :

La mise à disposition par le syndicat des copropriétaires de 50 m² de jardin commun au profit du propriétaire local n°2 et à usage de la crèche aux conditions essentielles suivantes :

L'assemblée, après en avoir délibéré, consent une convention de mise à disposition sur 50 m² environ du jardin commun apparaissant dans le dossier graphique, selon les conditions essentielles suivantes :

- **Nature du bail :** Convention de mise à disposition ;
- **Bénéficiaire :** SCI Le Grand ;
- **Utilisateur :** SARL LPC Sceaux ;
- **Destination du bail :** Exploitation d'un jardin d'enfant de 50 m² ;
- **Durée de la convention :** Neuf années entières et consécutives ;
- **Loyer annuel :** 1 000 euros/an.
- **Conditions de paiement :** Payable le 5 janvier de chaque année ;
- **Indexation du loyer :** Tous les 3 ans sur la base du dernier indice des loyers commerciaux publiés à la date anniversaire du bail.

<u>Pour :</u>	2 / 12 copropriétaires représentant 2 740 / 10 000 tantièmes. SCI LE GRAND (1 760), Mr & Mme MAROIS / GONNET (980)
<u>Contre :</u>	7 / 12 copropriétaires représentant 6 287 / 10 000 tantièmes.
<u>Abstention :</u>	néant
<u>Défaillant :</u>	néant

Cette résolution est **rejetée**, la majorité de l'Article 25.1 n'étant pas atteinte.

16. DEMANDE RECTIFICATION DE LA CLÉ DE RÉPARTITION DES CHARGES DE LA SCI LEGRAND

(Article 26.1)

Clé de répartition : CHARGES COMMUNES GENERALES (10 000).

Présents et représentés : 9 copropriétaires représentant 9 027 tantièmes.

L'Assemblée Générale des copropriétaires de la résidence sise 146-148 rue Houdan, 92330 SCEAUX, est invitée à statuer sur la demande de suppression d'une clé de répartition des charges de copropriété concernant les équipements communs et les services collectifs.

Cette demande s'appuie sur l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, en vertu duquel les charges de copropriété doivent être réparties en fonction de l'utilité que ces équipements et services représentent pour chaque lot.

Considérant que :

- L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose une répartition des dépenses liées aux équipements communs et services collectifs en fonction de l'utilité que ces derniers présentent pour chaque lot ;
- La clé de répartition actuellement en place inclut des charges de chauffage qui ne sont pas utiles à l'ensemble des lots ou qui bénéficient uniquement à certains copropriétaires, créant ainsi une répartition disproportionnée et non conforme à la législation ;
- Cette répartition, en l'état, pourrait être jugée illégale et source d'injustice pour certains copropriétaires ;

Il est proposé à l'Assemblée Générale (sous réserve que les lots concernés ne soient plus techniquement raccordé au système collectif) :

1. De statuer sur l'abandon de la clé de répartition actuelle pour les équipements communs et les services collectifs qui ne respecte pas les critères d'utilité définis par l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;

2. De mandater le syndic pour procéder à une révision de cette clé de répartition, afin qu'elle reflète strictement l'utilité des équipements et services pour chaque lot, et de la soumettre à une prochaine assemblée générale pour approbation ;
3. De permettre, en attendant cette révision, une répartition provisoire des charges en utilisant un critère d'utilité provisoire ou de suspendre la clé de répartition actuelle en cas d'approbation par l'Assemblée Générale.

Pour : 2 / 12 copropriétaires représentant 2 595 / 10 000 tantièmes.
Mme COLAS (835), SCI LE GRAND (1 760)

Contre : 7 / 12 copropriétaires représentant 6 432 / 10 000 tantièmes.

Abstention : néant

Défaillant : néant

Cette résolution est **rejetée**, la majorité de l'Article 26.1 n'étant pas atteinte.

17. RAPPEL AU RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ A LA DEMANDE DE LA SCI LEGRAND

(Sans vote)

Clé de répartition : CHARGES COMMUNES GENERALES (10 000).

Présents et représentés : 9 copropriétaires représentant 9 027 tantièmes.

La SCI LEGRAND invite l'Assemblée Générale des copropriétaires à rappeler les dispositions du règlement de copropriété relatives aux places de parking à savoir :

- Les places de parking n°10 et n°13 sont la propriété exclusive de la SCI Le Grand ;
- Ces places doivent rester libre d'accès pour les équipes de la SCI Le Grand et de ses locataires, en vertu du droit de propriété et des stipulations du règlement de copropriété ;
- Tout obstacle ou entrave à cet accès constituerait une violation du règlement et des droits des propriétaires concernés.

18. APPROBATION ET PUBLICATION DU MODIFICATIF DU RCP CONCERNANT LA CREATION DES LOT N°50 et N°51

(Article 26.1)

Clé de répartition : CHARGES COMMUNES GENERALES (10 000).

Présents et représentés : 9 copropriétaires représentant 9 027 tantièmes.

18.1 Le vote de l'approbation et publication du modificatif

(Article 26.1)

L'Assemblée, après en avoir délibéré, décide d'approuver et de publier le modificatif du règlement de copropriété concernant la création des lot n°50 et n°51.

Pour : l'unanimité soit 9 / 12 copropriétaires représentant 9 027 / 10 000 tantièmes.

Contre : néant

Abstention : néant

Défaillant : néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 26.1 étant atteinte.

18.2 Nomination étude THOMAS LESELLIER - NOTAIRE ASSOCIE

(Article 26.1)

L'Assemblée, après en avoir délibéré, autorise la régularisation de tout acte contenant le modificatif du règlement de copropriété ayant pour objet la publication de la création des lot n°50 et 51, à recevoir par tout notaire THOMAS LESELLIER NOTAIRES ASSOCIE, titulaire d'un office notarial sis 1 avenue du Plessis (92290) CHATENAY MALABRY.

Pour : l'unanimité soit 9 / 12 copropriétaires représentant 9 027 / 10 000 tantièmes.
Contre : néant
Abstention : néant
Défaillant : néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 26.1 étant atteinte.

18.3 Tarification de la publication par l'étude THOMAS LESELLIER - NOTAIRE ASSOCIE
(Article 26.1)

L'Assemblée, après en avoir délibéré, donne son accord pour le versement de la provision sur frais aux fins d'établissement dudit modificatif de règlement de copropriété entre les mains du comptable de la "THOMAS LESELLIER NOTAIRES ASSOCIE " pour un montant de 7.100,00 euros T.T.C.
Ce montant sera financé par Monsieur et Madame MAROIS.

Pour : l'unanimité soit 9 / 12 copropriétaires représentant 9 027 / 10 000 tantièmes.
Contre : néant
Abstention : néant
Défaillant : néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 26.1 étant atteinte.

18.4 Mandat à donner au syndic pour faire le nécessaire dans le cadre de la publication du Modificatif
(Article 26.1)

L'assemblée, après en avoir délibéré, décide de donner tout pouvoir au syndic pour procéder à toutes les formalités nécessaires dans le cadre de la publication de ce nouveau modificatif du règlement de copropriété.

Et pour régulariser au nom du syndicat des copropriétaires, l'acte authentique contenant modificatif du règlement de copropriété, et éventuellement à déléguer le pouvoir de signer à tout collaborateur de MADAME SIOZAC.

Il est précisé que les frais de syndic sont inscrits dans le contrat de syndic et seront à la charge de Monsieur et Madame MAROIS.

Pour : l'unanimité soit 9 / 12 copropriétaires représentant 9 027 / 10 000 tantièmes.
Contre : néant
Abstention : néant
Défaillant : néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 26.1 étant atteinte.

19. VENTE DES LOTS 50 et 51
(Article 26.1)

*Clé de répartition : CHARGES COMMUNES GENERALES (10 000).
Présents et représentés : 9 copropriétaires représentant 9 027 tantièmes.*

19.1 Principe de la vente des lots
(Article 26.1)

L'Assemblée, après en avoir délibéré, de vendre les lots 50 et 51 une fois créés à Monsieur et Madame MAROIS.

Pour : l'unanimité soit 9 / 12 copropriétaires représentant 9 027 / 10 000 tantièmes.
Contre : néant

Abstention : néant
Défaillant : néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 26.1 étant atteinte.

19.2 Fixation du prix de la vente des lots

(Article 26.1)

L'Assemblée, après en avoir délibéré, fixe le prix de vente des lots 50 et 51 à 43 400 euros.

Pour : 6 / 12 copropriétaires représentant 6 295 / 10 000 tantièmes.
Contre : 3 / 12 copropriétaires représentant 2 732 / 10 000 tantièmes.
SCI DEVINCE - C/O M ou MME SAINGOLET (956), Mme MAGNELLI / DUBUC (835), M. SPORTIELLO (941)
Abstention : néant
Défaillant : néant

Cette résolution n'a pas obtenu la majorité de l'article 26 mais a recueilli l'approbation de la moitié des copropriétaires présents et représentés ou ayant voté par correspondance, représentant au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires soit 6 295 / 10 000 tantièmes. L'assemblée générale décide de procéder immédiatement à un **second vote** à la majorité de l'article 25.

SECOND VOTE (article 25)

Pour : 6 / 12 copropriétaires représentant 6 295 / 10 000 tantièmes.
Contre : 3 / 12 copropriétaires représentant 2 732 / 10 000 tantièmes.
SCI DEVINCE - C/O M ou MME SAINGOLET (956), Mme MAGNELLI / DUBUC (835), M. SPORTIELLO (941)
Abstention : néant
Défaillant : néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 25 étant atteinte.

19.3 Mandat à donner au cabinet CITYCEO pour signer la vente chez le notaire.

(Article 26.1)

L'Assemblée Générale, après délibération, décide de mandater le syndic pour signer la vente chez le notaire (cf contrat syndic, prestations particulières).

Il est précisé que les frais de syndic sont inscrits dans le contrat de syndic et seront à la charge de la copropriété.

Pour : l'unanimité soit 9 / 12 copropriétaires représentant 9 027 / 10 000 tantièmes.
Contre : néant
Abstention : néant
Défaillant : néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 26.1 étant atteinte.

19.4 La destination des fonds

(Article 26.1)

Il est précisé que les produits de la vente seront redistribués aux copropriétaires.

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, confirme, que les fonds issus de la vente des lots n°50 et n°51 seront restitués, déduction faite des impayés.

Pour : l'unanimité soit 9 / 12 copropriétaires représentant 9 027 / 10 000 tantièmes.
Contre : néant
Abstention : néant
Défaillant : néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 26.1 étant atteinte.

20. REFECTION DE L'ETANCHEITE TERRASSE NORD DE M ET MME MAROIS

Clé de répartition : CHARGES COMMUNES GENERALES (10 000).

Présents et représentés : 9 copropriétaires représentant 9 027 tantièmes.

Lors d'une investigation le 4 septembre 2024, la société BAT ETANCHE a mis en évidence une infiltration d'eau dans le système d'étanchéité de la terrasse. La mousse isolante est gorgée d'eau, il est nécessaire de réaliser rapidement une réfection complète de l'étanchéité pour éviter une infiltration d'eau vers les appartements aux étages inférieurs.

20.1 Le vote des travaux

(article 24)

L'assemblée, après en avoir délibéré, décide d'effectuer les travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse nord.

Il est précisé que les travaux seront réalisés avant la vente des lots n°50 et 51.

Pour : 8 / 9 copropriétaires représentant 8 192 / 9 027 tantièmes.
Contre : 1 / 9 copropriétaires représentant 835 / 9 027 tantièmes.
Mme COLAS (835)
Abstention : néant
Défaillant : néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 24 étant atteinte.

20.2 Le choix de l'entreprise

(article 24)

BAT-ETANCHE HORS OPTION

(article 24)

L'assemblée générale décide de confier l'exécution des travaux à la société BAT-ETANCHE pour un montant de 20 767,55 € HT, soit 22 844,31 € TTC.

Pour : 8 / 9 copropriétaires représentant 8 192 / 9 027 tantièmes.
Contre : 1 / 9 copropriétaires représentant 835 / 9 027 tantièmes.
Mme COLAS (835)
Abstention : néant
Défaillant : néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 24 étant atteinte.

BATETANCHE OPTION GRES CERAME

(article 24)

L'assemblée générale décide de poser du grès cérame par la société BAT-ETANCHE pour un montant de 2 771,50 € HT, soit 3 048,65 € TTC.

Pour : 1 / 9 copropriétaires représentant 941 / 9 027 tantièmes.
Mr DUPONT MICHEL (941)

Contre : 8 / 9 copropriétaires représentant 8 086 / 9 027 tantièmes.
Abstention : néant
Défaillant : néant

Cette résolution est **rejetée**, la majorité de l'Article 24 n'étant pas atteinte.

BATETANCHE OPTION ECHAFAUDAGE

(article 24)

L'assemblée générale décide de choisir l'installation des échafaudages par la société BATETANCHE pour un montant de 5 110 € HT, soit 5 621 € TTC.

Pour : 1 / 9 copropriétaires représentant 941 / 9 027 tantièmes.
Mr DUPONT MICHEL (941)
Contre : 8 / 9 copropriétaires représentant 8 086 / 9 027 tantièmes.
Abstention : néant
Défaillant : néant

Cette résolution est **rejetée**, la majorité de l'Article 24 n'étant pas atteinte.

MAIGNE ETANCHEITE HORS OPTION

(article 24)

L'assemblée générale décide de confier l'exécution des travaux à la société MAIGNE ETANCHEITE pour un montant de 23 685,00 € HT, soit 26 053,50 € TTC (hors option).

Sans objet.

MAIGNE ETANCHEITE OPTION 2-2

(article 24)

L'assemblée générale décide de confier l'exécution des travaux à la société MAIGNE ETANCHEITE (Dalle céramique) pour un montant de 4 499,28 € HT, soit 4 949,21 € TTC.

Sans objet.

MAIGNE ETANCHEITE OPTION 3-1

(article 24)

L'assemblée générale décide de confier l'exécution des travaux à la société MAIGNE ETANCHEITE (installation échafaudage de pied)

pour un montant de 5 663,68 € HT,
soit 6 230,05 € TTC.

Sans objet.

20.3 Réalisation du DAAT

(article 24)

HOMEDIAG

(article 24)

L'assemblée générale décide de confier l'exécution du DAAT à la société HOMEDIAG pour un montant de 351,067 € HT, soit 422,00 € TTC.

Pour : l'unanimité soit 9 / 9 copropriétaires représentant 9 027 / 9 027 tantièmes.
Contre : néant

Abstention : néant
Défaillant : néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 24 étant atteinte.

20.4 Souscription à une MISSION SPS

(article 24)

BARA

(article 24)

L'assemblée générale décide de confier la mission SPS à la société BARA pour un montant de 900,00 € HT, soit 1 080,00 € TTC.

Pour : 1 / 9 copropriétaires représentant 941 / 9 027 tantièmes.
Mr DUPONT MICHEL (941)
Contre : 8 / 9 copropriétaires représentant 8 086 / 9 027 tantièmes.
Abstention : néant
Défaillant : néant

Cette résolution est **rejetée**, la majorité de l'Article 24 n'étant pas atteinte.

20.5 Souscription à une DOMMAGE OUVRAGE

(article 24)

ODEALIM

(article 24)

L'Assemblée, après en avoir délibéré, décide de souscrire une dommage ouvrage auprès d'ODEALIM.

Pour : 8 / 9 copropriétaires représentant 8 192 / 9 027 tantièmes.
Contre : 1 / 9 copropriétaires représentant 835 / 9 027 tantièmes.
Mme COLAS (835)
Abstention : néant
Défaillant : néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 24 étant atteinte.

20.6 La délégation au Conseil Syndical

(article 25.1)

Après décompte des votes, l'Assemblée Générale décide de mandater le conseil syndical pour choisir la société et vote un budget d'un montant de euros HT, soit euros TTC.

Sans objet.

20.7 Honoraires syndic

(article 24)

L'assemblée générale prend acte que les honoraires du syndic s'élèvent à **754,20 euros TTC**.

Cette rémunération comprend la gestion comptable et financière, la gestion administrative ainsi que le suivi des travaux.

Pour : 8 / 9 copropriétaires représentant 8 192 / 9 027 tantièmes.
Contre : 1 / 9 copropriétaires représentant 835 / 9 027 tantièmes.
Mme COLAS (835)

Abstention : néant
Défaillant : néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 24 étant atteinte.

20.8 Modalités de financement

(article 24)

Le récapitulatif du coût des travaux ci-dessus s'établit comme suit :

- Réfection étanchéité terrasse Nord :	22 844,31 € TTC
- DAAT :	422,00 € TTC
- Dommage-ouvrage :	1 875,00 € TTC
- Honoraires syndic :	754,20 € TTC
TOTAL	25 895,51 € TTC

L'assemblée, après en avoir délibéré, décide de financer ces travaux par le fonds travaux ALUR à hauteur de 11 000 euros et par des appels de fonds, selon la clé «CHARGES GENERALES» en 2 fois avec l'échéancier ci-après :

1/01/2026 et 01/04/2026 pour 14 895.51 euros

Rappel en cas de mutation: le paiement des travaux incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité, en application de l'article 6-2 du décret du 17 mars 1967.

Pour : 8 / 9 copropriétaires représentant 8 192 / 9 027 tantièmes.
Contre : 1 / 9 copropriétaires représentant 835 / 9 027 tantièmes.
Mme COLAS (835)
Abstention : néant
Défaillant : néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 24 étant atteinte.

21. POINT D'INFORMATION SUR LES VOLETS EN BOIS

(Sans vote)

Clé de répartition : CHARGES COMMUNES GENERALES (10 000).

Présents et représentés : 9 copropriétaires représentant 9 027 tantièmes.

Il a été constaté que plusieurs volets de la copropriété présentent un état de dégradation avancé, traduisant un manque d'entretien depuis plusieurs années. Cette situation nuit à l'harmonie architecturale de l'immeuble, porte atteinte à l'esthétique des façades et contribue, par ailleurs, à la dépréciation de la valeur des appartements.

Nous rappelons que les volets constituent des parties privatives. Leur entretien courant, leur réparation ou leur remplacement à l'identique relèvent donc de la responsabilité exclusive de chaque copropriétaire.

En conséquence, il est demandé aux copropriétaires concernés de procéder sans délai à la remise en état de leurs volets, par repeinte ou remplacement à l'identique, dans le respect des teintes et matériaux d'origine, afin de préserver l'uniformité de la façade et la bonne image de la résidence.

Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à ce rappel et comptons sur votre diligence pour entreprendre les travaux nécessaires dans les meilleurs délais.

22. POINT D'INFORMATION SUR L'ENTRETIEN DES BALCONS AU 1ER et 2EME ETAGES

(Sans vote)

Clé de répartition : CHARGES COMMUNES GENERALES (10 000).

Présents et représentés : 9 copropriétaires représentant 9 027 tantièmes.

Il a été constaté qu'un certain nombre de balcons de la copropriété présentent un manque d'entretien depuis plusieurs années. Cette situation nuit à l'étanchéité des balcons.

Nous rappelons que les balcons constituent des parties communes à jouissances privatives. Leur entretien courant relève donc de la responsabilité exclusive de chaque copropriétaire.

En conséquence, il est demandé aux copropriétaires concernés de procéder sans délai au nettoyage des balcons avec un produit anti-mousse.

Des travaux d'étanchéité des balcons du 1er et du 2ème étages de la copropriété seront prévus dans le cadre du prochain exercice 2026/2027.

Tous les étages sont concernés par le nettoyage des balcons Nord et Sud.

23. POINT D'INFORMATION DTG

(Sans vote)

Clé de répartition : CHARGES COMMUNES GENERALES (10 000).

Présents et représentés : 9 copropriétaires représentant 9 027 tantièmes.

Le Cabinet DAURAT et le Cabinet MEV ont transmis, en date du 28 octobre 2025, le rapport relatif au Diagnostic Technique Global (DTG). Ce document a été communiqué au Conseil Syndical pour analyse. Une réunion en visioconférence sera prochainement organisée entre le Cabinet DAURAT, le Cabinet MEV et le Conseil Syndical, afin d'échanger sur les conclusions du rapport et d'y apporter, le cas échéant, les ajustements nécessaires avant sa présentation à l'ensemble des copropriétaires lors d'une Assemblée Générale Extraordinaire.

24. AUTORISATION PERMANENTE ACCORDEE A LA POLICE OU A LA GENDARMERIE DE PENETRER DANS LES PARTIES COMMUNES

(article 24)

Clé de répartition : CHARGES COMMUNES GENERALES (10 000).

Présents et représentés : 9 copropriétaires représentant 9 027 tantièmes.

L'assemblée générale après avoir pris connaissance des dispositions de la loi n°95 73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relatives à la sécurité (journal officiel du 24.01.95) décide d'autoriser les services de police nationale et municipale et à la gendarmerie à pénétrer de manière permanente dans les parties communes, et ce, pour toute intervention touchant à la sécurité des biens, des personnes, ou à l'exercice d'un droit individuel de jouissance.

<u>Pour :</u>	l'unanimité soit 9 / 9 copropriétaires représentant 9 027 / 9 027 tantièmes.
<u>Contre :</u>	néant
<u>Abstention :</u>	néant
<u>Défaillant :</u>	néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 24 étant atteinte.

25. AUDIT DANS LE CADRE DE LA MISE EN CONFORMITE DU REGLEMENT DE COPROPRIETE

(article 24)

Clé de répartition : CHARGES COMMUNES GENERALES (10 000).

Présents et représentés : 9 copropriétaires représentant 9 027 tantièmes.

TEXTES DE REFERENCE

L'article 209-II de la loi du 23 novembre 2018 :

« Les syndicats des copropriétaires disposent d'un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi pour mettre, le cas échéant, leur règlement de copropriété en conformité avec les dispositions de l'article 6-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

A cette fin, le syndic inscrit à l'ordre du jour de chaque assemblée générale des copropriétaires la question de la mise en conformité du règlement de copropriété. La décision de mise en conformité du règlement de copropriété est prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés. »

Article 6-2 de la loi du 10 juillet 1965 :

« Les parties communes spéciales sont celles affectées à l'usage et à l'utilité de plusieurs copropriétaires. Elles sont la propriété indivise de ces derniers.

La création de parties communes spéciales est indissociable de l'établissement de charges spéciales à chacune d'entre elles.

Les décisions afférentes aux seules parties communes spéciales peuvent être prises soit au cours d'une assemblée spéciale, soit au cours de l'assemblée générale de tous les copropriétaires. Seuls prennent part au vote les copropriétaires à l'usage et à l'utilité desquels sont affectées ces parties communes. »

Article 6-3 de la loi du 10 juillet 1965

« Les parties communes à jouissance privative sont les parties communes affectées à l'usage et à l'utilité exclusifs d'un lot. Elles appartiennent indivisément à tous les copropriétaires.

Le droit de jouissance privative est nécessairement accessoire au lot de copropriété auquel il est attaché. Il ne peut en aucun cas constituer la partie privative d'un lot. »

Article 6-4 de la loi du 10 juillet 1965

« L'existence des parties communes spéciales et de celles à jouissance privative est subordonnée à leur mention expresse dans le règlement de copropriété. »

Il résulte de l'article 209II de la loi ELAN que les syndicats des copropriétaires doivent mettre en conformité leur règlement de copropriété avec les dispositions relatives aux parties communes spéciales ou à jouissance privative prévues par la loi du 10 juillet 1965.

Conformément à la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi « ELAN », le règlement de copropriété doit obligatoirement mentionner :

La création et la consistance des lots transitoires par exemple pour les promoteurs des immeubles de la copropriété.

L'existence de parties communes spéciales (par exemple l'ascenseur, les différents bâtiments de la copropriété, des toilettes communes sur un palier...)

L'existence des parties communes à jouissance privative (par exemple la jouissance d'une place de parking pour un copropriétaire ou d'une partie de jardin, de cour...)

Il résulte de cette même loi que les syndicats des copropriétaires ont jusqu'au 23 novembre 2021 pour mettre, si cela est nécessaire, leur règlement de copropriété en conformité avec la loi du 10 juillet 1965 concernant les parties communes spéciales ou à jouissance privative.

A cette fin, le syndic va missionner la société NOMADE PROCESS pour effectuer un audit de l'état descriptif de division et règlement de copropriété, et de ses éventuels modificatifs en matière de droit de la copropriété aux fins (i) d'analyse de la documentation régissant la copropriété et (ii) de déterminer la nécessité de la mise en conformité du règlement de copropriété.

25.1 Le vote de l'étude

(article 24)

L'Assemblée générale donne expressément mandat au syndic pour :

Faire réaliser l'audit des documents de la copropriété par la société NOMADE PROCESS et tout conseil spécialisé en matière de copropriété afin de déterminer la nécessité de la mise en conformité du règlement de copropriété ;

Fixe au montant maximum de 756 euros (+32€/ document commandé) les honoraires et débours à verser à la société NOMADE PROCESS et à tout conseil spécialisé à intervenir dans le cadre de l'analyse

de la documentation régissant la copropriété ;

Donne tous pouvoirs au Syndic de copropriété à l'effet de signer tout contrat de prestation de service avec la société NOMADE PROCESS.

Pour : 2 / 9 copropriétaires représentant 1 776 / 9 027 tantièmes.
Mme COLAS (835), Mr DUPONT MICHEL (941)
Contre : 7 / 9 copropriétaires représentant 7 251 / 9 027 tantièmes.
Abstention : néant
Défaillant : néant

Cette résolution est **rejetée**, la majorité de l'Article 24 n'étant pas atteinte.

25.2 Les modalités de financement

(article 24)

L'assemblée générale autorise le syndic à procéder aux appels de fonds nécessaires suivant les modalités ci-après définies :

Le montant des débours supplémentaires (32€/document commandé) sera réglé sur le budget annuel.

Sans objet.

26. QUESTIONS, SANS VOTE, D'ACTUALITE DE LA COPROPRIETE

(Sans vote)

LA QUALITE DE L'EAU :

Conformément à l'ordonnance du 22 décembre 2022, il est joint à la convocation une facture d'eau, ainsi que les informations sur la qualité de l'eau par la commune.

POINT D'INFORMATION COMPTABILITE :

Pour éviter des vols de chèques, merci de favoriser les virements ou les prélèvements.

A, . 19h58

Plus rien n'étant à débattre, la séance est levée.

LE PRESIDENT

M. MAROIS



LE(S) SCRUTATEUR(S)

M. GHERARDI

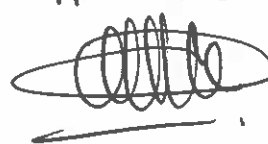


M. ATTALI



LE SECRETAIRE

M. LURBE



Extrait de l'article 42 de la Loi n° 65 557 du 10 juillet 1965,
et de l'article 14, de la Loi n° 85 1470 du 31 décembre 1985

Alinéa 2

"Les actions qui ont pour objet de contester les décisions d'Assemblée Générale doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du Syndic (Loi n° 85-1470 du 31 décembre 1985), dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'Assemblée Générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'Assemblée Générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa."

Cette opposition devra être faite par assignation devant le Tribunal de Grande Instance du lieu de la situation de l'immeuble.

Extrait de l'article 35-IV de la Loi n° 94 624 du 21 juillet 1994

Dernier alinéa

"Le montant de l'amende civile dont est redevable, en application de l'article 32-1 du Nouveau Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive, est de 152,45 € à 3.049 €, lorsque cette action a pour objet de contester une décision d'une assemblée générale concernant les travaux mentionnés au paragraphe "c" de l'article 26."

